

1031032-68.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por erro judiciário

Magistrado: LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... de 416 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas privilegiado. Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação e determinou a expedição do competente mandado prisional para cumprimento da condenação à pena privativa de liberdade, visto que a autora estava presa preventivamente em seu domicílio, dada as suas peculiares condições de vida (gravidez e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

Vara da Fazenda Pública

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1031032-68.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1031032-68.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por erro judiciário

Requerente:

Brenda Aparecida dos Santos Barbosa

Requerido:

Fazenda do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por BRENDA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão de alegada prisão ilegal a que foi submetida entre os dias 23 e 29 de junho de 2020, bem como em face das condições pessoais e penitenciárias a que foi submetida no aludido período.

Narra a parte autora, na petição inicial, ter sido condenada, no processo criminal nº 0000340-70.2017.8.26.0608, por sentença ao cumprimento de pena privativa de liberdade de quatro anos e dois meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas privilegiado. Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação e determinou a expedição do competente mandado prisional para cumprimento da condenação à pena privativa de liberdade, visto que a autora estava presa preventivamente em seu domicílio, dada as suas peculiares condições de vida (gravidez e genitora de criança menor de 12 anos). Impetrado Habeas Corpus, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a Corte Paulista reavaliasse o regime inicial de cumprimento de pena imposto e, ato contínuo, o Tribunal de Justiça

tornou sem efeito a ordem de expedição de mandado prisional em desfavor da autora. Após o trânsito em julgado do processo criminal, o juízo de primeiro grau determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da autora, que foi levada ao cárcere, situação que ensejou o manejo de novo Habeas Corpus, cujo mérito foi julgado prejudicado pelo Tribunal de Justiça, após o juízo de primeiro grau noticiar, em informações, a expedição de alvará de soltura em seu proveito. Sustenta que foi mantida presa na Penitenciária de Guariba/SP por sete dias de forma indevida. Pleiteia reparação moral, no importe de R\$ 100.000,00. Com a inicial (fls. 1/11), vieram documentos (fls. 12/880).

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou contestação (fls. 994/1003), acompanhada de documentos (fls. 1004/1097). Em apertada síntese, sustenta a legalidade do ato judicial que determinou a expedição do mandado de prisão que culminou no encarceramento da autora, visto que posterior ao trânsito em julgado e, portanto, afeta à lógica do cumprimento da pena. Requer, assim, a improcedência do pedido indenizatório.

Houve réplica (fls. 1101/1109).

É o relato do necessário.

Decido.

Possível o desenlace da controvérsia no atual momento procedimental, porque a questão é meramente de direito, sujeita à comprovação por documentos, sendo, portanto, prescindível a dilação probatória, o que autoriza o julgamento imediato do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, como bem pontuou a parte autora ao limiar de sua réplica, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou peças de defesa e documentos de forma duplicada, o que causa tumulto em um processo já volumoso, pelo que determino sejam tornados sem efeito os documentos duplicados às fls. 890/993, retirando-os da árvore processual.

Não é o caso, porém, de reconhecer a alegada preclusão consumativa. A peça de fls. 890/899 e os documentos que a instruem foram protocolados em 21/02/2022, às 14:51:31, ao passo que a peça de fls. 994/1003 e os documentos que a instruem, na mesma data, às 15:06:43, o que evidencia que a duplicação dos documentos se deu em razão de erro no momento da protocolização.

A par de uma leitura menos formalista da legislação processual, entendo que o caso em testilha não se amolda à ratio da preclusão consumativa, que visa assegurar o andamento da marcha processual, evitando-se que a complementação de atos consumados desvirtue o caminho do processo em direção à sentença, o que evidentemente não ocorreu na hipótese.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

Como regra, os atos jurisdicionais não ensejam responsabilidade estatal, salvo nas hipóteses de condenação por erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença. Trata-se, a indenização em casos tais, de direito fundamental, consoante prevê o inciso LXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

No caso em apreço, sem pretender tecer qualquer juízo a respeito do mérito transitado em julgado, a condenação sustentou-se em fundamentação idônea, mantida em grau de apelação, sem a comprovação de erro judiciário em eventual revisão criminal, que sequer foi proposta.

Todavia, deve ser reconhecida a pretensão indenizatória em face do Estado por

prisão indevida.

Infere-se dos autos que a autora foi presa em flagrante delito aos 15/09/2017 como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 porque tinha em depósito para consumo de terceiros cerca de 220 gramas de maconha, na forma de dois tijolos (fls. 26/27) e, aos 16/09/2017, converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 95/102). Oferecida a denúncia, no curso do processo, aos 16/03/2018, substituiu-se a prisão preventiva pela prisão domiciliar (fls. 205/206). Sobreveio sentença condenatória, com a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mantendo, todavia, a prisão domiciliar em caso de eventual apelo (fls. 277/283).

Interposto recurso de apelação pela sentenciada, expediu-se a Guia de Execução Provisória (fls. 291 e 307/308). Mantida a sentença em segundo grau, com a determinação de imediata expedição de mandado de prisão para cumprimento da condenação à pena privativa de liberdade (fls. 337/344). Em atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça proferida em sede de Habeas Corpus, o Tribunal de Justiça reformou a decisão apenas para afastar o cumprimento provisório da pena (fls. 418/424).

Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão (fls. 430), o Juízo da 3ª Vara Criminal de Franca determinou a expedição do competente mandado de prisão (fls. 432), o que foi cumprido aos 23/06/2020 (fls. 449/450) e ensejou a impetração de novo Habeas Corpus para o Tribunal de Justiça (fls. 458/469).

Antes de prestar informações, o Juízo de Origem, ao constatar que a sentenciada já havia sido beneficiada com a progressão para o regime aberto nos autos da execução provisória, determinou a expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 476), tendo sido colocada em liberdade aos 29/06/2020 (fls. 503/504).

A pretensão indenizatória da autora refere-se à sua prisão, em regime fechado, no período de 23/06/2020 a 29/06/2020.

De fato, o seu encarceramento pelo aludido período esteve à margem da legalidade, porquanto estava a autora, naquele tempo, cumprindo a pena em regime aberto, o que evidencia a expedição errônea do mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado.

O equívoco foi reconhecido pelo próprio Juízo da 3ª Vara Criminal de Franca que, tão logo ciente acerca da progressão do regime concedida nos autos da execução provisória em nome da sentenciada em trâmite na Vara do Juízo das Execuções da mesma Comarca, determinou a imediata expedição do alvará de soltura.

Não obstante o Juízo de Origem tenha diligenciado para sanar imediatamente o equívoco, ao determinar a expedição, com urgência o alvará de soltura em favor da sentenciada, é forçoso reconhecer a ocorrência de prisão decretada irregularmente pelo Poder Judiciário, uma vez que a autora cumpria a pena em regime aberto.

Tendo a autora sido privada de sua liberdade indevidamente, ainda que por curto período (de 23/06/2020 a 29/06/2020), impõe-se a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano moral experimentado com a prisão indevida, o qual se configura in re ipsa.

Em caso análogo, assim reconheceu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão do autor à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude de prisão indevida. R. sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso exclusivo da FESP. Ausência de insurgência do autor. Preclusão temporal quanto à questão atinente aos danos materiais.

CABIMENTO da pretensão, no caso específico dos autos. Autor que já havia sido preso e, na época, cumpria pena em regime aberto. Expedição do mandado de prisão pelo Juízo da Vara Criminal, cuja jurisdição já havia se encerrado, sem observar o fato de que o réu já cumpria, provisoriamente, a pena aplicada, bem como o fato de que o Il. Juízo da Vara das Execuções Criminais já havia decidido pela progressão do réu ao regime aberto. Il. Juízo que, ao constatar o equívoco, determinou a expedição imediata de alvará de soltura do réu. FESP que não comprovou nos autos que a prisão do autor teria sido determinada em virtude do descumprimento da obrigação de se apresentar no fórum. Ausência de elementos que corroborem as alegações do Estado. Irregularidade da prisão, que perdurou por 04 dias. Falha no serviço. Dano moral experimentado. Dever de indenizar da Administração Pública. Minoração do valor da indenização relativa aos danos morais. Aplicação das Súmulas 54 e 362 do E. STJ. Adequação quanto aos consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810). Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ neste sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1046363-68.2020.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2021; Data de Registro: 23/04/2021)

Não há regra jurídica própria para a fixação do dano moral. Tem-se que a indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com o juízo prudencial do magistrado, não podendo ser arbitrada em valor irrisório a ponto de servir de desestímulo ao lesante, tampouco em quantia que fomente o enriquecimento sem causa. Deve-se buscar um equilíbrio entre as possibilidades do lesante, as condições do lesado e fazer com que se dote a sanção de um caráter inibidor.

No caso em análise, pondero, de um lado, que o encarceramento indevido durou por sete dias, durante o período da pandemia e a autora estava grávida, com aproximadamente vinte semanas de gestação (fls. 611/613). De outro, não se ignora que à autora foi franqueado o atendimento médico adequado à sua condição (fls. 1004/1005 e seguintes), o volume de processos que assoberba o Poder Judiciário e o dever de zelo pelo patrimônio público.

Atenta às peculiaridades do caso, reputo justo e adequado o arbitramento da indenização por danos morais no patamar de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), considerando, assim, R\$ 3.500,00 por dia de prisão ilegal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e assim o faço para condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento, em favor da autora, de indenização no importe de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, quantia a ser acrescida de correção monetária e juros moratórios, ambos a partir do arbitramento, observados os parâmetros estabelecidos pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e pela Emenda Constitucional (EC 113/2021, 08/12/2021).

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente em maior parte do pedido, o ente fazendário arcará com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).

Anote-se que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Certifique-se, se necessário, a respeito do valor do preparo e da quantia efetivamente recolhida (NSCGJ., art. 102, VI), observado valor da causa como base de cálculo. Proceda-se à vinculação do uso do documento ao número do processo (NSCGJ. art. 1093, § 6º), reservada à instância superior a apreciação de eventuais irregularidades. Após, independente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remeta-se os autos ao arquivo, dando-se baixa em seguida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 19 de setembro de 2022.

LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA